

1506775-84.2018.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... e processado em Montes Claros por crime de tráfico de drogas, pelo qual o réu admitiu ter sido condenado. Colocado em liberdade, voltou a delinquir, desta feita por portar arma de fogo de uso restrito ou equiparado. Diante de tais circunstâncias, que lhes são desfavoráveis, inviável a aplicação da pena de advertência ao réu.

Aliás, sobre o assunto, a jurisprudência pátria já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, . - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9585 - E-mail: saobernardo1cr@tjsp.jus.br

1506775-84.2018.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506775-84.2018.8.26.0564 controle nº2018/001831

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Murillo Mobilon Baffini

CONCLUSÃO:

Aos 19 de maio de 2022 , faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MM. Juíza de Direito. Escrev.:

Autos digitais controle JECRIM nº 1831/2018

Vistos.

MURILLO MOBILON BAFFINI, qualificado a fls. 05/06, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 16 de agosto de 2018, durante a madrugada, na Avenida Padre Anchieta, altura do numeral 21, bairro Jordanópolis, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 39/41, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, na ocasião, no endereço acima descrito, o indiciado trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, momento em que foi abordado por policiais civis que diligenciavam pelo local e sentiram o odor exalado pelo entorpecente. O denunciado e dois outros indivíduos que estavam com fugiram, sendo que apenas Murillo foi alcançado e detido.

Em busca pessoal, os policiais encontraram em seu poder a referida droga, que o indiciado alegou ser destinada ao consumo pessoal.

Foram arroladas duas testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o termo circunstanciado de fls. 03/45.

O Ministério Público justificou a não propositura da transação penal (vide fls. 46. Item 02).

Pela decisão de fls. 50/51 foi designada audiência de instrução e julgamento, determinando-se a citação e intimação do réu, a qual se deu a fls. 71.

Na data designada, o réu compareceu, tendo sido nomeada a Defensoria Pública, a qual ofertou resposta oral. A denúncia acabou recebida. Porém, ao réu foi proposto o benefício da suspensão condicional do processo, que por ele e sua Defesa foi aceito, de modo que o processo e o prazo prescricional foram suspensos (fls. 76/78 – em 12.03.2019).

Expedida a precatória para acompanhamento do benefício aceito (fls. 79), acabou devolvida ante a notícia que o réu estava preso por outro processo (fls. 104/106). Informes acerca de novos processos (fls. 117 e 141/142), levaram à revogação do benefício da suspensão condicional do processo (fls. 158 – em 09.02.2022), determinando-se a retomada da marcha processual.

E, durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes e interrogado o acusado. Em debates orais, o Ministério Público sustentou pedido de condenação do réu, enquanto a Defesa sustentou pedido de absolvição alegando atipicidade de conduta (fls. 185/190).

É o relatório.

D E C I D O.

Por primeiro, incabível a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ao contrário do suscitado pela i. Defesa.

A própria conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06 já implica, decerto, em portar pequena quantidade de entorpecente, pois destinada ao mero consumo pessoal do usuário.

A esse propósito, oportuna a colação do seguinte julgado extraído do E. STJ:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE ÍNFINITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA PELA LEI N. 11.343/06. INOCORRÊNCIA. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. INTERRUÇÃO DA CONTAGEM DO TEMPO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LEI Nº. 12.433/2011. NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. 1. Esta Corte possui o entendimento de que “a pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de posse de drogas para uso próprio (art.28 da Lei 11.343/06), não afasta a tipicidade da conduta” (HC n. 158.955/RS, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 30/05/2011) (...)” (HC 171.655/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Junior – Sexta Turma – DJe 17.11.2011).

De todo o exposto, ao revés da tese defensiva, torna-se inócua a discussão acerca

do princípio da insignificância com relação ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06 diante da própria natureza do crime, restando inviável a sua aplicação ao caso sub examine.

Vencida a tese de atipicidade da conduta imputada ao réu, no mérito, a denúncia é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo auto de apreensão de fls. 09 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 41/43, que atestou que a substância apreendida era maconha.

A autoria, por outro lado, restou comprovada.

Ouvido em Juízo, o réu admitiu que a droga estava na sua posse no dia em que veio a ser detido, tendo afirmando que se destinava ao consumo pessoal. Afirmou que veio a São Paulo na companhia de dois amigos, cujos nomes não declinou, sendo que eles pretendiam adquirir produtos para a loja que possuíam. Não soube justificar, porém, o que fazia nesta Comarca, mas é fato que pararam para adquirir lanche e depois passaram a consumir a maconha, quando acabaram sendo avistados pelos policiais. Os amigos fugiram do local e ele acabou detido na posse da porção de maconha.

Se não bastasse a confissão do réu, é certo que as provas colhidas, especialmente com os depoimentos dos policiais, confirmam a ocorrência do fato e a autoria.

Os policiais Eurico Moura Barbosa e Cleber Rodrigues Gimenez, ouvidos em Juízo, de forma unânime, relataram que após realizarem diligências naquela madrugada pararam

numa lanchonete existente no local. Pararam o veículo nos fundos do estabelecimento e dirigiram-se até a entrada, momento em que sentiram forte odor de maconha, momento em que avistaram três indivíduos no local. Como perceberam que eles é que estavam usando a droga, foram na direção deles. Os três fugiram, porém, o policial Eurico conseguiu alcançar o acusado e com ele encontrou a porção de maconha. Os outros dois conseguiram se evadir. O réu afirmou que a droga era destinada ao consumo pessoal.

Como se vê, a prova é firme em confirmar que o acusado foi surpreendido pelos policiais civis na frente da lanchonete sendo que eles, após sentirem o odor da droga, decidiram abordar o réu e com ele foi localizada a porção de maconha, sendo que os outros indivíduos que acompanhavam o réu vieram a se evadir.

E nem se alegue que os depoimentos de policiais são inválidos e não suficientes, pois não tinham interesse em acusar falsamente qualquer inocente, tendo declarado não conhecer o réu anteriormente aos fatos, tornando-se descabida a eventual alegação de sua parcialidade.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64).

Outrossim, acerca do assunto:

“Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz LUIZ AMBRA, RT 732/632). Além disso, em amparo à prova oral, o laudo pericial de fls. 41/43 confirmou o resultado positivo para maconha, quanto à substância apreendida na ocasião dos fatos em poder do réu, tendo sido apreendida a quantidade de 5,26 gramas.

Outrossim, a confissão apresentada pelo acusado se encontra em consonância com os relatos dos policiais, conferindo robustos e harmônicos elementos aptos à sua condenação pelo crime em tela.

Torna-se, pois, indubitosa a prática delitiva em apreço perpetrada pelo acusado. Exsurge, assim, de toda a prova colhida que o acusado trazia consigo para consumo pessoal as drogas que acabaram apreendidas, conduta que se amolda à figura típica definida no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão do que há de ser condenado.

Passarei à dosagem da pena à luz do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal.

O réu ostenta intensa biografia criminal, como se denota de fls. 114/118 e 119, evidenciando a sua personalidade desvirtuada, às voltas com a prática de delitos, revelando desprezo pelas normas sociais. É certo que não se beneficiou da transação penal porque dela já tinha feito uso anteriormente. Ao se beneficiar com a suspensão condicional do processo, nem deu início ao cumprimento do prazo, porque acabou preso e processado em Montes Claros por crime de tráfico de drogas, pelo qual o réu admitiu ter sido condenado. Colocado em liberdade, voltou a delinquir, desta feita por portar arma de fogo de uso restrito ou equiparado. Diante de tais circunstâncias, que lhes são desfavoráveis, inviável a aplicação da pena de advertência ao réu.

Aliás, sobre o assunto, a jurisprudência pátria já decidiu:

“(…)I - Em se tratando de condenação por crime de uso de entorpecentes (Lei n. 11.343/2006, art. 28), não há previsão legal referente a um patamar mínimo de aplicação da medida de prestação de serviços à comunidade (inciso II), razão pela qual não se pode falar em pena-base, porquanto deve o julgador, lastrado ao caso concreto, fixar, desde logo, o montante que entender coerente com a resposta penal a ser oferecida. Dessa forma, inviável a aplicação de apenas 1 (um) mês da pena restritiva para o réu envolvido em diversos procedimentos penais. (...)” (TJSC - Apelação nº. 704951/SC - Autos nº. 2008.070495-1 - Rel. Des. Salete Silva Sommariva - DJe: 12/06/2009).

Assim, considerando a personalidade comprometida do acusado, contumaz na vida criminoso, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo-lhes a pena base em 4 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, diminuo sua pena a 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, em observância ao artigo 28, § 3º, da Lei nº 11.343/06, que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar MURILLO MOBILION BAFFINI, RG nº 46.828.794 , pela prática do delito definido no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06, a 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Os serviços serão fixados e fiscalizados pelo Juízo das Execuções Criminais.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia para início de execução.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas (fls. 09 e laudo pericial de fls. 41/43). Oficie-se a autoridade policial comunicando a presente decisão.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 19 de maio de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA